

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คํ่าพิพากษาศาลฎีกากาที่ 460/2530 ฃนาการ เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224

ทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นเรือนทรงไทย 2 หลังแปด เป็นอสังหาริมทรัพย์แม้คดีจะมี
ทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 224.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเรื่องกู้ยืมและค้ำประกัน ศาลพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง พร้อมค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงบังคับคดียึดเรือนทรงไทย 2 หลังแฝด โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 1 ผู้ร้องร้องว่าเรือนที่โจทก์นำยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามที่ผู้ร้องฎีกาว่า บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นทรัพย์พิพาทเป็นอสังหาริมทรัพย์ คดีนี้จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ฉะนั้น ศาลอุทธรณ์ต้องรับไว้พิจารณานั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าทรัพย์พิพาทเป็นเรือนทรงไทย 2 หลังแปด เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับยกเว้นตามบทบัญญัติวรรคสองของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ให้อุทธรณ์ได้ ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับวินิจฉัยข้อเท็จจริงให้นั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่กล่าวแล้วฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง 2 ศาล ให้ศาลอุทธรณ์รวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษา".

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ